

СОГЛАШЕНИЕ ТОО «OzElim» С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ: 01 марта 2025» г. (в связи с переименованием ТОО).

Настоящее соглашение (далее «Соглашение») является публичной офертой (в соответствии с пунктом 5 статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан публичная оферта - это содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение). Акцепт оферты - получение или оплата заказанных товаров услуг/работ по ценам в соответствии с условиями, указанными в Условиях Акции (в соответствии со статьями 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ (ДАЛЕЕ «СОГЛАШЕНИЕ») ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ozelim.kz. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ВПРАВЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К ПЛАТФОРМЕ.

Благодарим вас за проявленный интерес к онлайн-сервисам и интерактивным продуктам компании ТОО «OzElim», а также к интерактивным продуктам и продуктам от других разработчиков (далее «Лицензиары»), которые предоставляют свои продукты и Акции посредством Платформы www.ozelim.kz (далее в настоящем документе продукты, акции компании ТОО «OzElim» и Лицензиаров, Продавцов в совокупности именуются «продукты»). Данное Соглашение устанавливает условия, на которых вам предоставляется лицензия на установку и использование Платформы. При использовании в настоящем документе термин «Платформа» относится в целом и по отдельности к

- (1) WEB-приложение www.ozelim.kz;
- (2) Сервисам ТОО «OzElim»;
- (3) Аккаунтам сервисов www.ozelim.kz;
- (4) Каждому Продукту и Акции компании ТОО «OzElim»;
- (5) Утвержденным Мобильным приложениям, относящимся к продуктам и сервису www.ozelim.kz;
- (6) Всем функциям и компонентам вышеперечисленного, установленным или используемым на компьютере или мобильном устройстве;
- (7) В том числе и электронные информационные ресурсы ТОО «OzElim»;

Соглашение определяет условия предоставления услуг ТОО «OzElim» через Web платформу www.ozelim.kz. К соглашению между Лицензиаром (Продавцом) и конечным пользователем относятся все специальные документы, регулирующие условия акций, размещенных в соответствующих разделах сайта www.ozelim.kz.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

Определения и толкование в соглашении, если контекст не подразумевает другого, термины, начинающиеся с заглавной буквы, имеют следующие значения:

Акцепт Соглашения полное и безоговорочное принятие настоящего пользовательского Соглашения, размещенного на Сайте, осуществляемое путем заполнения регистрационных данных и/или размещения Заказа Клиентом на Сайте.

Представитель - Платформы компания ТОО «OzElim», созданная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Адрес: 140000, Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 50-6, БИН/ИИН 221140000992, именуется в настоящем документе «мы» или «Заказчик».

Пользователь - дееспособное физическое лицо, являющееся пользователем сервиса www.ozelim.kz и/или желающие получить товары/услуги Продавца.

Продавец - дееспособное физическое либо индивидуальный предприниматель /юридическое лицо, зарегистрированное в сервисе www.ozelim.kz, реализующее свои товары/услуги по средствам Платформы www.ozelim.kz.

Лицензиар-- сторона лицензионного соглашения, предоставляющая другой стороне — лицензиату — право на использование объекта лицензии (Продукта, изобретения, технологии, технического опыта и прочих форм промышленной или интеллектуальной собственности).

Лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности.

Контент - любое информационно значимое наполнение Сайта/Приложения, включая, но не ограничиваясь, - фото, аудио, видео, текст и иные медиа - материалы.

Участник Сервиса - дееспособное физическое лицо, являющееся пользователем продукта Платформы и/или желающее получить дополнительные скидки, бонусы на всю продукцию, товаров/услуг внутри приложения/Платформы www.ozelim.kz .

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы и другая информация предоставляется Пользователем, если такие данные необходимы в отдельном порядке.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор , запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Веб-Приложение — клиент-серверное приложение (сайт), в котором клиент (пользователь) взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются межплатформенными службами.

Акция (Промоушн) - мероприятие, проводимое Продавцом, направленное на реализацию товаров/услуг Продавца в системе www.ozelim.kz. Условия Акции оговариваются в настоящей Публичной Оферте (Договор).

Продукт — предоставляемый Лицензиаром законченный результат некоторой деятельности, направленное на реализацию продукта Лицензиара в системе www.ozelim.kz. Пользователь признается фактически приобретшим продукт, если он приобретен в системе www.ozelim.kz в рамках Публичной Оферты. Условия Акции оговариваются в настоящей Публичной Оферте (Договор).

Аккаунт — это нематериальный актив, представляющий собой уникальную учетную запись на платформе, предоставляющую владельцу исключительное право на доступ к функционалу системы и возможность использования ее сервисов в течение установленного срока. Аккаунт обладает экономической ценностью, так как обеспечивает получение владельцем экономической выгоды, включая доступ к платным функциям, возможность осуществления профессиональной деятельности (в случае аккаунта "Агент")

или экономии средств при использовании услуг. Стоимость аккаунта определяется первоначальной оплатой или рыночной оценкой, в том числе в случае продажи или передачи. Аккаунт подлежит правовой защите, может быть передан или унаследован с согласия платформы, при этом его использование и передача регулируются лицензионным соглашением и соответствующими нормами законодательства.

Аккаунт «Агента» — специальный вид учетной записи, предоставляемой Пользователю, как дополнение к учетной записи «Пользователь» для осуществления профессиональной деятельности, связанной с продажей, продвижением и предоставлением услуг через Платформу. Такой аккаунт предоставляет доступ к дополнительным функциям и инструментам Платформы, включая:

- управление клиентскими заказами,
- использование аналитических данных,
- доступ к партнерским предложениям.

Аккаунт «Семейный» — базовый вид учетной записи, предоставляемой Пользователю для семейного использования Платформы. Такой аккаунт предоставляет ограниченный доступ к функциям и сервисам Платформы, включая возможность:

- продвижения платформы;
- дополнительного заработка;
- видеть статистику и отчеты.

Подписка — платная услуга, предоставляемая на условиях настоящего Соглашения, которая дает Пользователям доступ к аккаунту и функционалу Платформы в течение определенного периода времени (12 месяцев). Оплата подписки является обязательным условием для активации и использования учетной записи. Подписка не подлежит возврату в соответствии с условиями Соглашения.

Раздел 1. Платформа ozelim.kz

1.1. Учетная запись ozelim.kz. Для использования Платформы вам необходимо зарегистрировать или иметь зарегистрированную учетную запись ozelim.kz («Учетная запись»/«Аккаунт»). Создание и использование Учетных записей регулируется следующими условиями:

1.1.1. Вы можете зарегистрировать Учетную запись, только если: (1) вы являетесь физическим лицом, совершеннолетним с точки зрения законодательства страны проживания, и (2) вы не являетесь лицом, которому использование Платформы запрещено компанией ТОО «OzElim».

1.1.2. Типы учетных записей и порядок оплаты

1.1.2.1. Аккаунт "Агент": предоставляется по цене 45,000 тенге.

1.1.2.2. Аккаунт "Семейный": предоставляется по цене 30,000 тенге.

1.1.3. Аккаунт "Семейный" и аккаунт "Агент"

1.1.3.1. Аккаунт "Семейный" является первичным типом учетной записи, предоставляющим базовый доступ к услугам платформы «ozelim.kz». Стоимость аккаунта "Семейный" составляет 30,000 тенге.

1.1.3.2. Аккаунт "Агент" предоставляется в качестве специального расширения функционала и имеет стоимость 45,000 тенге.

1.1.4. Аккаунт "Агент" предоставляет доступ к дополнительным возможностям и привилегиям на платформе, недоступным для базового аккаунта "Семейный".

1.1.5. Срок использования учетной записи:

1.1.5.1. Каждая учетная запись предоставляется на 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента активации.

1.1.6. Условия оплаты:

1.1.6.1. Оплата за использование учетной записи взимается ежегодно.

1.1.6.2. Учетная запись активируется только после внесения полной оплаты.

1.1.6.3. Оплата производится в разделе «Ваш профиль» (<https://oz-elim.kz/aprofile>) с использованием функции онлайн-оплаты банковской картой.

1.1.7. Исполнение обязательств и отсутствие возврата средств

1.1.7.1. В контексте предоставления доступа к учетной записи на Платформе, с момента активации учетной записи и получения доступа к ее содержимому обязательства Исполнителя считаются полностью выполненными.

1.1.7.2. В связи с этим оплаченная сумма не подлежит возврату при любых обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь, следующими случаями:

1.1.7.2.1. отказ Пользователя от использования учетной записи;

1.1.7.2.2. приостановка или прекращение предоставления услуг по причинам, не зависящим от ТОО "OzElim";

1.1.7.3. блокировка учетной записи в связи с нарушением Пользователем условий настоящего Соглашения.

1.1.8. Пользователь, оплачивая доступ, подтверждает, что ознакомился с условиями предоставления услуги, принимает их в полном объеме и осознает, что услуга считается оказанной в момент активации учетной записи.

1.1.9. Пользователь обязуется заранее ознакомиться с условиями предоставления услуг и принимая их, соглашается на отсутствие возврата оплаченных средств.

1.1.10. Прекращение использования:

1.1.11. В случае неуплаты за продление использования учетной записи по истечении срока действия, доступ к учетной записи автоматически блокируется.

1.1.12. При создании или обновлении Учетной записи вы должны:

1.1.12.1. Предоставить компании ТОО «OzElim» достоверные и актуальные данные, относящиеся к вам лично, а именно, помимо прочего: свое имя и адрес электронной почты. Хранение и (или) использование ваших персональных данных компанией ТОО «OzElim» регулируется Политикой конфиденциальности ТОО «OzElim», с которой можно ознакомиться по адресу www.ozelim.kz, ТОО «OzElim» также имеет право получать данные общего характера в результате вашего подключения к Платформе.

1.1.12.2. Указываемый вами логин при регистрации будет соответствовать адресу электронной почты, с которой происходит регистрация и пароль (далее в тексте в совокупности именуются «Данные для входа»). Вы не вправе передавать свою Учетную запись или Данные для входа каким-либо лицам, если это не разрешено условиями настоящего Соглашения.

1.1.13. Вы должны обеспечивать конфиденциальность Данных для входа, поскольку вы несете ответственность за любое использование Данных для входа и Учетной записи, включая покупки — как совершенные с вашего разрешения, так и нет. В случае если вам стало известно или вы обоснованно подозреваете нарушение безопасности, включая, помимо прочего, потери, кражу или несанкционированное разглашение Данных для входа, вы должны незамедлительно сообщить об этом в компанию «OzElim» по электронному адресу st.ozelim@mail.ru или по номеру тел/WhatsApp **+7 747 051 2252**. Компания «OzElim» вправе по своему усмотрению затребовать дополнительную информацию и (или) документацию для проверки вашего сообщения, и после получения такой информации компания «OzElim» примет меры по блокировке вашей Учетной записи до возвращения вам контроля над ней. Независимо от мер, которые компания «OzElim» вправе принять от вашего имени, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что компания «OzElim» вправе по своему исключительному и абсолютному усмотрению решать, соответствует ли ваше сообщение действительности, и в том случае, если соответствует, принимать надлежащие меры.

1.1.14. Учетную запись на Платформе, и услуги ТОО «OzElim» предоставляются лицам от 18 лет и старше.

1.1.15. Ваше использование Платформы для взаимодействия с ТОО «OzElim», а также прочими пользователями регулируется данным соглашением и его дополнениями.

1.2. Предоставление лицензии. Если вы принимаете условия настоящего Соглашения и соответствуете условиям настоящего Соглашения, ТОО «OzElim» предоставит вам, и вы получите ограниченную, не подлежащую сублицензированию и неисключительную лицензию на использование Платформы с учетом «Лицензионных ограничений», установленных в нижеследующем Разделе 1.3., на следующих условиях:

1.2.1. Вы можете устанавливать соответствующие компоненты или функции Платформы (включая продукты платформы) на один или несколько компьютеров или мобильных устройств, находящихся под вашим законным контролем.

1.2.2. Вы можете использовать Платформу и в личных целях коммерческого и некоммерческого характера за исключением случаев, когда иное прямо разрешено условиями данного Соглашения.

1.2.3. Вы можете передавать свои права и обязанности по использованию продуктов, сервисов и услуг только компании «OzElim», за исключением прав на аккаунт, которые могут передаваться по наследству согласно действующему законодательству и внутренним политикам компании.

1.2.4. Продажа и передача аккаунта

1.2.4.1. Передача аккаунта третьему лицу возможна только с предварительного письменного согласия компании «OzElim».

1.2.4.2. При продаже аккаунта третьему лицу, текущий владелец аккаунта обязан:

1.2.4.2.1. уведомить ТОО «OzElim» о намерении передать аккаунт;

1.2.4.2.2. получить согласие на сделку;

1.2.4.2.3. провести независимую оценку аккаунта как нематериального актива для определения его рыночной стоимости;

1.2.4.2.4. предоставить отчет об оценке компании «OzElim» для утверждения стоимости;

1.2.4.2.5. уплатить компании «OzElim» комиссию, устанавливаемую в размере 30% от стоимости продажи аккаунта, согласно результатам оценки.

1.2.4.3. В случае передачи аккаунта по наследству, наследник обязан уведомить ТОО «OzElim» в течение разумного срока и предоставить все необходимые документы, подтверждающие его право на наследование аккаунта согласно закону. Если наследник планирует продажу унаследованного аккаунта, процедура продажи должна соответствовать условиям 1.2.4. пункта.

1.2.4.4. ТОО «OzElim» оставляет за собой право:

1.2.4.4.1. отказать в передаче или продаже аккаунта третьему лицу, если это противоречит правилам Платформы или затрагивает интересы компании;

1.2.4.4.2. запросить дополнительные документы, подтверждающие законность сделки.

1.2.5. Нарушение указанных условий может привести к блокировке учетной записи без возврата оплаченной суммы.

1.2.6. В отношении некоторых продуктов могут действовать особые положения и условия использования, которые могут включать следующее:

1.2.6.1. В некоторых случаях полные версии продукта могут использоваться только после приобретения лицензии на продукт и его добавления в вашу Учетную запись.

1.2.6.2. Вы можете использовать продукты на Платформе, на которые у вас есть доступ или лицензии, в специальных общественных интернет-кафе или игровых центрах посредством использования Учетной записи, зарегистрированной на ваше имя.

1.2.6.3. Некоторые продукты могут быть получены посредством Платформы, но их оплата может производиться не на Платформе. В таком случае продукт будет предоставляться на основании отдельного Лицензионного соглашения с конечным пользователем, которое будет регулировать установку и использование вами продукта после покупки.

1.2.6.4. Условия использования Продуктов и Акций компании «OzElim».

1.2.6.4.1. Продукты, производимые Лицензиарами компании «OzElim», Продавцами и распространяемые посредством Платформы, и (или) продукты, функциональный процесс в которых осуществляется посредством Платформы, потребуют от вас согласиться с Лицензионным соглашением с конечным пользователем Лицензиара, прежде чем вы получите возможность использовать продукт на Платформе, при этом условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем Лицензиара включены в настоящее Соглашение посредством этой ссылки. В случае противоречия между условиями настоящего Соглашения и Лицензионного соглашения с конечным пользователем Лицензиара в отношении использования Продукта Лицензиара, Лицензионное соглашение с конечным пользователем Лицензиара имеет преимущественную силу и регулирует использование вами Продуктов Лицензиара. Тем не менее, в случае противоречия между условиями настоящего Соглашения и Лицензионного соглашения с конечным пользователем Лицензиара в отношении иных аспектов Платформы настоящее Соглашение имеет преимущественную силу и регулирует использование вами Платформы.

1.3. Ограничения лицензии. Компания «OzElim» вправе приостановить или прекратить действие вашей лицензии (доступа) на использование Платформы или ее частей, компонентов и (или) отдельных функций, в случае нарушения вами лицензионных ограничений, установленных ниже, или оказания поддержки другим лицам в таком нарушении, но исключая их в том числе и иные нарушения, зафиксированные компанией. Вы обязуетесь ни при каких обстоятельствах не совершать — полностью или частично — следующие действия:

1.3.1. Производные работы: копирование или воспроизведение, за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 1.2., перевод на другие языки, реконструирование, извлечение исходного кода, изменение, дизассемблирование, декомпиляция или создание производных работ, основывающихся или связанных с Платформой.

1.3.2. Обман: создание, использование, предложение, продвижение, реклама, предоставление и (или) распространение перечисленного ниже или соучастие в таких действиях:

1.3.2.1. средства обхода ограничений, т. е. методы, которые не были прямо разрешены ТОО «OzElim», влияющие на продукт и таким образом предоставляющие вам и (или) любому другому пользователю платформы преимущество перед другими пользователями, не использующими такие методы;

1.3.2.2. компьютерный взлом, т. е. доступ к программному обеспечению Платформы либо его модификация способом, который прямо не разрешен компанией «OzElim»;

1.3.2.3. любой код и (или) программное обеспечение, которые прямо не разрешены компанией «OzElim» и могут использоваться в связи с Платформой и (или) каким-либо компонентом или функцией Платформы для изменения продукта, а также для других его функций.

1.3.3. Запрещенное коммерческое использование: использование, целиком или отдельных частей, Платформы в любых целях, не разрешенных в явной форме компанией «OzElim»,

1.3.4. Извлечение данных: использование несанкционированной процедуры или программного обеспечения, которое перехватывает, собирает, считывает или иным образом «извлекает» информацию, выдаваемую или хранимую Платформой; при этом, однако, компания «OzElim» вправе по своему исключительному и абсолютному усмотрению разрешать использование определенных сторонних пользовательских интерфейсов.

1.3.5. Несанкционированные подключения: содействие несанкционированному подключению, установление или поддержка несанкционированного подключения к Платформе, включая, помимо прочего, (1) любое подключение к несанкционированному серверу, который эмулирует или пытается эмулировать Платформу; а также (2) любое

подключение с использованием сторонних программ или инструментов, специально не разрешенных компанией «OzElim»;

1.3.6. Передача: попытка продажи каких-либо экземпляров Платформы или ее компонентов или ваших прав на Платформу(в том числе вашей учетной записи, прав доступа к сервису и т.д.), выдача на них лицензии или сублицензии, предоставление их во временное пользование и аренду, их одалживание, их передача в залог и их передача иным образом третьим лицам, если это прямо не разрешено настоящим Соглашением;

1.3.7. Причинение вреда / действия досаждающего характера: поведение, причиняющее вред другим пользователям или мешающее им пользоваться продуктами, или создание каких-либо помех деятельности Платформы www.ozelim.kz , включая:

1.3.7.1. Причинение вреда или содействие причинению вреда (1) в отношении любого компьютера, используемого для поддержки Платформы или любого продукта; (2) пользования Продукта любым другим пользователем. ЛЮБАЯ ПОПЫТКА С ВАШЕЙ СТОРОНЫ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ПЛАТФОРМЕ ИЛИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЛЮБОГО продукта МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

1.3.7.2. Действия досаждающего характера, «вредительство», оскорбительное поведение или высказывания, поведение, направленное на создание необоснованных затруднений или помех другим лицам в использовании Продукта, намеренное бездействие или разъединение и (или) иная деятельность, которая нарушает Правила поведения «OzElim».

1.3.8. Нарушение законодательства: использование Платформы для нарушения применимых законов или нормативно-правовых актов.

1.3.9. Характеристики Платформы.

1.3.9.1. «Международный доступ». Все Продукты включают в себя функцию «Международный доступ», который позволяет вам использовать продукт платформы в любой стране, связанного с зарегистрированной вами Учетной записью. Функция «Международный доступ» требует, чтобы определенные или все ваши персональные данные, предоставленные компании «OzElim» при регистрации вами Учетной записи, были переданы на серверы, управляемые компанией «OzElim», в регионах, в которых вы хотите использовать соответствующий продукт. Соглашаясь на использование с «Международным доступом», вы соглашаетесь с тем, что компания «OzElim» может передавать ваши данные на серверы «OzElim» в каждом из регионов, которые вы выбираете для участия и использования функции «Международный доступ».

1.4. Правоотношения регулируемые данной офертой разделены на следующие разделы:

1.4.1. Привлечение клиентов на образовательные курсы.

1.4.2. Посредничество в продаже путевок.

1.4.3. Организация заказа путевок по индивидуальным требованиям клиентов.

1.4.4. Услуги интернет-магазина, включая продажу товаров через веб-сайт

1.5. В рамках настоящего соглашения будут определены все условия предоставления настоящих услуг конечному пользователю.

Раздел 2. Агентская программа.

2.1.1. Участниками Программы могут стать физические лица, заключившие Агентский договор с ТОО "OzElim".

Раздел 3. Образовательные курсы на платформе

3.1. Компания ТОО «OzElim» реализует следующие курсы:

3.1.1. Курс «Английский для туризма»;

3.1.2. Курс казахского языка;

3.1.3. Курс гида-экскурсовода;

3.1.4. Услуги автоматизированного конструктора туров по патологиям;

- 3.1.5. Курс по квалификации "Менеджер по внутреннему туризму"
- 3.1.6. Курс по квалификации "Администратор курортного комплекса"
- 3.1.7. Обучающие информационные туры по курортным зонам Казахстана;
- 3.1.8. Международная практика за рубежом в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса;

3.2. В рамках данного продукта обучения производить деятельность по оказанию помощи в трудоустройстве в сфере туризма, обучившимся по данным направлениям.

3.3. Процедура бронирования и отмены путевок

3.3.1. Бронирование путевок:

3.3.1.1. Каждый пользователь платформы и обладатель как «Семейного», так и «Агентского» пакетов могут получать информацию о всех доступных вариантах путевок, предлагаемых Заказчиком, включая даты заезда, стоимость и условия проживания. Агент помогает клиентам в выборе оптимального варианта и подает заявки на бронирование в соответствии с их предпочтениями. Все бронирования должны быть подтверждены и оплачены через аккаунт Агента.

3.3.2. Отмена бронирования:

3.3.2.1. В случае отмены бронирования клиентом, Агент обязуется немедленно уведомить об этом Заказчика. Условия отмены бронирования, включая размер штрафов и сборов за отмену, должны быть четко изложены в документации, предоставляемой клиенту при бронировании.

3.4. Страхование

3.4.1. Информирование о страховании:

3.4.1.1. Компания «OzElim» или Агент обязаны предоставлять клиентам полную информацию о доступных вариантах страхования во время путешествия.

3.5. Специальные предложения и акции

3.5.1. Продвижение специальных предложений:

3.5.1.1. Агент активно информирует клиентов о специальных предложениях и акционных путевках, предоставляемых Заказчиком, и принимает участие в их продвижении.

3.5.2. Условия участия в акциях:

3.5.2.1. Агент обязуется соблюдать установленные Заказчиком правила и условия участия в акционных предложениях, а также информировать об этих условиях клиентов.

3.6. Обратная связь и оценка качества услуг

3.6.1. Сбор обратной связи:

3.6.1.1. После каждой реализованной путевки компания «OzElim» собирает отзывы клиентов о качестве услуг и удовлетворенности путешествием. Эта информация передается Заказчику для анализа и улучшения качества предоставляемых услуг.

3.7. Прочие условия

3.7.1. Любые другие аспекты деятельности, не урегулированные данным договором, должны рассматриваться и решаться в духе взаимопонимания и сотрудничества между Заказчиком и пользователями платформы. Дополнительные соглашения и приложения к договору могут быть разработаны для уточнения условий сотрудничества в специфических областях или для решения возникающих вопросов.

Раздел 4. Организация заказа путевок по индивидуальным требованиям клиентов

4.1. Персонализация услуг

4.1.1. ТОО "OzElim" принимает на себя обязательство предоставления индивидуализированных путевок, тщательно учитывая уникальные запросы и предпочтения каждого клиента. Это включает:

4.1.2. Индивидуальный подбор направлений: С учетом желаемого типа отдыха, культурных интересов, предпочтений в питании и бюджета.

4.1.3. Гибкие даты поездок: Подбор оптимальных дат вылета и возвращения, исходя из предпочтений клиента и доступности.

4.1.4. Выбор размещения: от эконом-вариантов до эксклюзивных предложений, с учетом пожеланий клиента по уровню комфорта и сервиса.

4.1.5. Организация дополнительных услуг: Трансферы, экскурсии, бронирование столиков в ресторанах и специальные услуги по запросу.

4.2. Консультационная поддержка

4.2.1. Информационную поддержку: Полные сведения о пункте назначения, культурных особенностях, климатических условиях и необходимых визовых процедурах.

4.2.2. Советы по подготовке к поездке: Рекомендации по подготовке необходимых документов, советы по упаковке багажа и прочие практические советы.

4.3. Процесс заказа

4.3.1. Инициация запроса: Клиент выражает свои пожелания и требования к путешествию, после чего компания «OzElim» начинает подготовку индивидуального предложения.

4.3.2. Разработка предложения: Компанией «OzElim» составляются несколько вариантов путевок, полностью соответствующих запросу клиента, с детализацией всех услуг и их стоимости.

4.3.3. Корректировка и утверждение: Клиент может запросить изменения или дополнения к предложению, которые будут учтены при подготовке финального варианта.

4.3.4. Финализация бронирования: после подтверждения выбранного варианта, оформляются все необходимые бронирования и информируют клиента о всех деталях путешествия.

4.3.5. Подтверждение и оплата: Клиент получает подтверждение всех бронирований и производит оплату в соответствии с договоренностями.

4.4. Обеспечение качества и ответственность

4.4.1. Компания «OzElim» гарантирует высокий уровень исполнения каждого заказа, в том числе:

4.4.2. Гарантии качества: Исполнители несут ответственность за соответствие предоставляемых услуг утвержденным стандартам качества и полным соответствием всем оговоренным требованиям и условиям, изложенным в индивидуальном предложении.

4.4.3. Решение возникающих проблем: В случае любых изменений в услугах или возникновении непредвиденных обстоятельств, Компания «OzElim» обязуется оперативно информировать клиента и предложить адекватные решения, вплоть до замены компонентов путевки аналогичными или более высокого класса без дополнительных расходов для клиента.

4.5. Отзывы и обратная связь

4.5.1. По возвращении из путешествия клиенты приглашаются поделиться своими впечатлениями о качестве организации и предоставленных услугах:

4.5.2. Сбор отзывов: Компания «OzElim» регулярно собирает отзывы клиентов через электронные анкеты, телефонные интервью или личные встречи.

4.5.3. Анализ и улучшение сервиса: Информация, полученная из отзывов клиентов, используется для анализа и дальнейшего улучшения качества услуг и расширения предложений.

4.6. Конфиденциальность и защита данных

4.6.1. Защита личной информации: Компания «OzElim» обязуется обеспечивать конфиденциальность и защиту всех персональных данных клиентов, полученных в ходе бронирования и организации путевок, в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных.

4.6.2. Использование данных: Личные данные клиентов используются исключительно в целях исполнения текущих и будущих заказов, а также для улучшения

качества обслуживания и информирования о новых предложениях и акциях, при условии согласия клиента.

4.7. Прозрачность и доступ к информации

4.7.1. Информирование клиентов: Компания «OzElim» обязуется предоставлять клиентам полную, точную и актуальную информацию о всех аспектах предлагаемых путевок, включая полные условия, стоимость и возможные риски.

4.7.2. Доступность поддержки: Во время всего процесса заказа и выполнения путевки клиент имеет доступ к круглосуточной поддержке для консультаций и решения возможных вопросов или проблем.

Раздел 5. Услуги интернет-магазина, включая продажу товаров через веб-сайт

5.1. ТОО "OzElim" (далее — "Заказчик") предлагает услуги интернет-магазина, специализирующегося на продаже туристических товаров и аксессуаров через свой веб-сайт. Этот раздел определяет основные принципы и условия сотрудничества с поставщиками и клиентами, а также описывает обязательные требования к участникам процесса.

5.2. Обязательные условия для сотрудничества:

5.2.1. Регистрация как юридического лица или индивидуального предпринимателя: Все поставщики товаров для интернет-магазина должны быть зарегистрированы как юридические лица или индивидуальные предприниматели, согласно законодательству Республики Казахстан.

5.2.2. Соблюдение законодательства: Поставщики обязаны соблюдать все применимые местные и международные законы и нормы, включая, но не ограничиваясь, законами о защите прав потребителей, налоговым законодательством и законодательством о защите интеллектуальной собственности.

5.2.3. Качество товаров: Поставляемые товары должны соответствовать заявленным стандартам качества, быть безопасными для использования и не нарушать прав третьих лиц.

5.2.4. Гарантии и возврат: Поставщики обязуются предоставлять гарантии на свои товары и принимать их обратно в случае обнаружения дефектов или несоответствия заявленным характеристикам.

5.3. Процесс работы интернет-магазина:

5.3.1. Выбор поставщиков: Заказчик внимательно отбирает поставщиков, основываясь на качестве товаров, их соответствии требованиям рынка и способности поставщика соблюдать условия сотрудничества.

5.3.2. Заключение договоров: С поставщиками заключаются договора, где четко прописаны условия сотрудничества, права и обязанности сторон, а также условия возврата и гарантии на товары.

5.3.3. Размещение товаров на сайте: Товары размещаются на веб-сайте Заказчика с подробным описанием, фотографиями и ценами. Вся предоставляемая информация должна быть актуальной и точной.

5.3.4. Продвижение товаров: Заказчик использует различные каналы маркетинга для продвижения товаров в интернет-магазине, включая социальные сети, поисковую оптимизацию и контекстную рекламу, за счет поставщиков данных товаров.

5.3.5. Обработка заказов: Заказы принимаются через веб-сайт круглосуточно. Заказчик обязуется обеспечить оперативную обработку заказов и доставку товаров в согласованные с клиентом сроки.

5.4. Поддержка клиентов: Заказчик предоставляет качественную поддержку клиентам на всех этапах сотрудничества, от момента выбора товара до послепродажного обслуживания. Это включает предоставление полной и четкой информации о товарах, помощь в процессе оформления заказа, консультации по вопросам доставки, возврата и гарантийного обслуживания.

5.5. Возврат и обмен товаров: Заказчик разрабатывает прозрачные и понятные условия возврата и обмена товаров, соответствующие действующему законодательству о защите прав потребителей. Клиенты имеют право на возврат или обмен товара в случае обнаружения дефектов или если товар не соответствует описанию на сайте.

5.6. Конфиденциальность и защита данных: Заказчик гарантирует конфиденциальность персональных данных клиентов, соблюдая действующие законы о защите персональных данных. Информация о клиентах используется исключительно в целях исполнения заказов и не раскрывается третьим лицам без согласия клиента.

5.7. Отзывы о товарах: Заказчик предоставляет возможность оставлять отзывы о товарах непосредственно на страницах интернет-магазина. Это способствует повышению доверия клиентов к предлагаемым товарам и помогает другим покупателям сделать информированный выбор.

5.8. Мониторинг и анализ рынка: Заказчик регулярно анализирует предпочтения и поведение клиентов, а также тенденции рынка, для оптимизации ассортимента товаров и улучшения качества обслуживания.

5.9. Сотрудничество на условиях взаимовыгоды: Заказчик стремится к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с поставщиками, предлагая гибкие условия работы, оперативные расчеты и поддержку в продвижении товаров.

5.10. Техническая поддержка и безопасность: Заказчик обеспечивает надежную и безопасную работу веб-сайта интернет-магазина, защищая его от внешних угроз и обеспечивая конфиденциальность совершаемых транзакций.

5.11. Этот раздел детально описывает комплексный подход к организации и управлению услугами интернет-магазина ТОО "OzElim", начиная с выбора поставщиков и заканчивая послепродажным обслуживанием клиентов. Предусмотрены меры по обеспечению высокого уровня удовлетворенности клиентов, повышению доверия к предлагаемым товарам и укреплению позиций Заказчика на рынке.

Раздел 6. Заключительные разделы публичного оферта

6.1. Заключение, изменение и расторжение Соглашения

6.1.1. Заключение Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента регистрации Учетной записи на Платформе ozelim.kz и является бессрочным, если иное не предусмотрено условиями Соглашения.

6.1.2. Изменение условий Соглашения: ТОО "OzElim" оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Соглашения в одностороннем порядке, уведомляя об этом Пользователей путем публикации обновленной версии Соглашения на Платформе. Продолжение использования Платформы после внесения изменений означает их принятие Пользователем.

6.1.3. Расторжение Соглашения: Пользователь вправе в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом ТОО "OzElim" и прекратив использование Платформы. ТОО "OzElim" вправе расторгнуть Соглашение в случае нарушения Пользователем его условий.

6.2. Права интеллектуальной собственности

6.2.1. Все объекты, доступные на Платформе, включая элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты, являются объектами исключительных прав ТОО "OzElim", Пользователей и других правообладателей.

6.2.2. Использование Платформы не дает Пользователю никаких прав на интеллектуальную собственность, размещенную на Платформе, кроме как разрешено в рамках ограниченной лицензии, предоставленной Соглашением.

6.3. Ответственность сторон

6.3.1. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, совершенные с использованием его Учетной записи, включая добровольную передачу данных для доступа к Учетной записи третьим лицам на любых условиях.

6.3.2. ТОО "OzElim" не несет ответственности за возможные потери или ущерб, возникшие у Пользователя в результате недобросовестного использования его Учетной записи третьими лицами.

6.4. Разрешение споров

6.4.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами.

6.4.2. В случае если согласие не будет достигнуто, споры подлежат рассмотрению в соответствующем судебном порядке по месту регистрации ТОО "OzElim".

6.5. Заключительные положения

6.5.1. Настоящее Соглашение, включая все его дополнения и изменения, представляет собой полное соглашение между Пользователем и ТОО "OzElim" относительно использования Платформы и заменяет собой все предыдущие соглашения и обязательства, как явные, так и неявные, между Пользователем и ТОО "OzElim" относительно предмета настоящего Соглашения.

6.5.2. Если какое-либо положение настоящего Соглашения становится недействительным или не имеет юридической силы, это не влияет на действительность остальных положений Соглашения, которые продолжают оставаться в силе.

6.5.3. Бездействие со стороны ТОО "OzElim" в случае нарушения Пользователем или другими пользователями положений Соглашений не лишает ТОО "OzElim" права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ ТОО "OzElim" от своих прав в случае последующих аналогичных или сходных нарушений.

6.5.4. ТОО "OzElim" оставляет за собой право в любое время вносить изменения в предложенные услуги на Платформе ozelim.kz без предварительного уведомления Пользователей, в том числе изменять, добавлять или удалять функциональные возможности Платформы, приостанавливать или полностью прекращать доступ к Платформе.

6.5.5. ТОО "OzElim" имеет право направлять Пользователю платформы уведомления о новых услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь в любой момент может отказаться от получения информационных сообщений, воспользовавшись соответствующей функцией в Учетной записи.

6.5.6. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры относительно Соглашения будут решаться по нормам законодательства Республики Казахстан в судах Республики Казахстан или нормами английского права в судах МФЦА.

6.5.7. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безоговорочно принимает их. Незнание положений настоящего Соглашения не освобождает Пользователя от ответственности за их несоблюдение.

6.5.8. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его регистрации на Платформе и действует бессрочно.

6.6. Право на блокировку и передачу неактивных аккаунтов

6.6.1. ТОО "OzElim" оставляет за собой право, без предварительного уведомления, заблокировать доступ к Учетной записи Пользователя в случае ее неиспользования в течение 12 месяцев подряд. Дополнительно, ТОО "OzElim" имеет право по своему усмотрению передать такую Учетную запись другому активному пользователю. Это мера направлена на оптимизацию использования ресурсов Платформы и стимулирование активного участия Пользователей в жизни Платформы. Пользователь признает и соглашается с тем, что не имеет права на возражение или получение компенсации в связи с такими действиями ТОО "OzElim".

6.6.2. Пользователи призываются регулярно использовать свои Учетные записи для избежания применения данной меры. В случае необходимости длительного отсутствия активности по уважительной причине, Пользователи могут связаться с поддержкой ТОО "OzElim" для рассмотрения возможности предотвращения блокировки Учетной записи.

6.7. Этот раздел завершает публичное оферта, охватывая важные аспекты заключения, изменения и расторжения соглашения, права интеллектуальной собственности, ответственность сторон, разрешение споров и другие заключительные положения, обеспечивая таким образом правовую ясность и прозрачность в отношениях между ТОО "OzElim" и пользователями Платформы ozelim.kz.

Раздел 7. Настоящим ТОО "OzElim" подтверждает свое намерение заключить договор на условиях, изложенных в данной публичной оферте, и гарантирует принятие к исполнению обязательств, возникающих из принятия данной оферты Пользователями.

7.1. Публичная оферта вступает в силу с момента ее публикации на сайте www.ozelim.kz. и действует до ее официального отзыва ТОО "OzElim".

Дата публикации: 01.03.2025

ТОО "OzElim" Адрес:
140000, Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 50-6
БИН/ИИН 221140000992
Счет KZ43998FTB0001556047
Банк АО «First Heartland Jusan Bank»
БИК TSESKZKA
Директор: Какенова С